eloy | Assurance · Rachat de crédits · Financement professionnel

Questionnaire d'étude de risque

Assurance des consignataires de navires et agents maritimes

Questionnaire à retourner **complété** à **eloy.assurances@gmail.com**. Les cases bleues se remplissent directement sur ordinateur ; le document peut aussi être imprimé. Des réponses complètes et exactes permettent d'obtenir une proposition adaptée plus rapidement.

1 Demandeur d'assurance

Vous êtes : ☐ une société ☐ une entreprise individuelle

Société (personne morale)

Dénomination sociale :

Adresse du siège :

Code postal : Ville : Pays :

Téléphone : Site internet :

Interlocuteur : Fonction :

E-mail : Ligne directe :

N° SIREN : Code APE (NAF) : Forme juridique :

Société cotée : ☐ Oui ☐ Non Si oui, sur quel marché :

Dirigeants sociaux

Président du conseil d'administration, président du directoire, directeurs généraux, gérant.

Nom	Prénoms	Fonction

Bénéficiaires effectifs

Nom et prénoms	Date de naissance	Ville de naissance	Pays de naissance	Pays du domicile

Bénéficiaire effectif : toute personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, ou qui exerce par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur ses organes de gestion, d'administration ou de direction, ou sur l'assemblée générale des associés. Si aucune personne ne remplit ces critères, indiquer le représentant légal de la société.

Entreprise individuelle (personne physique)

Nom : Prénoms :

Adresse du siège :

Code postal : Ville : Pays :

Date de naissance : Ville de naissance : Pays de naissance :

Téléphone : E-mail :

Interlocuteur : Fonction :

N° SIREN : Code APE (NAF) :

Personne politiquement exposée

Une personne politiquement exposée exerce, ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an, l'une des fonctions suivantes :

- chef d'État, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;
- membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique (loi n° 88-227 du 11 mars 1988) ou d'un parti politique étranger ;
- membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
- membre d'une cour des comptes ; dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
- ambassadeur ou chargé d'affaires ; officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
- membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
- directeur, directeur adjoint ou membre du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou fonction équivalente.

Un dirigeant ou un bénéficiaire effectif est-il une personne politiquement exposée, ou proche d'une telle personne ? ☐ Oui ☐ Non

Si oui, nom et fonction exercée :

2 Profil des risques

Sites d'exploitation (précisez tous les sites ; plan d'exposition à fournir) :

Date d'échéance de l'exercice social : Nombre de salariés :

Âge de la société : ☐ moins de 5 ans ☐ de 5 à 10 ans ☐ plus de 10 ans

Ancienneté du personnel : ☐ moins de 5 ans ☐ de 5 à 10 ans ☐ plus de 10 ans

Ancienneté moyenne sur l'ensemble du personnel opérationnel de l'entreprise.

Certification ☐ Oui ☐ Non

Cycle de formation organisé ☐ Oui ☐ Non

Type de clientèle : ☐ Lignes régulières ☐ Tramping

3 Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires de l'année N-1 (€) :

Chiffre d'affaires prévisionnel de l'année en cours (€) :

Chiffre d'affaires de l'année N+1 (€) :

4 Détail des activités

Indiquez les métiers que vous exercez et au titre desquels vous souhaitez être assuré.

Activités principales

Activité	Oui	Non	% de l'activité	CA estimé de l'activité, année N (€)
Consignataire de navires	☐	☐		
Agent maritime	☐	☐		
Consignataire de la cargaison	☐	☐		

Activités complémentaires

Activité	Oui	Non	% de l'activité	CA estimé de l'activité, année N (€)
Commissionnaire de transport *	☐	☐		
Transitaire	☐	☐		
Commissionnaire en douane **	☐	☐		
Transporteur routier *	☐	☐		
Courtier d'affrètement	☐	☐		
Entrepositaire	☐	☐		
NVOCC	☐	☐		

* Pour les activités de commissionnaire de transport et de transporteur routier, précisez le type de trafics opérés :

** Au titre de l'activité de commissionnaire en douane, avez-vous une personne dédiée et diplômée (formation de déclarant en douane) ? ☐ Oui ☐ Non

Consignataire de navires

Selon les dispositions des articles 11 à 13 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 et des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce.

Principaux clients armateurs (et leur nationalité) :

En ligne régulière – nom	En ligne régulière – nationalité	En tramping – nom	En tramping – nationalité

Agent maritime

Avez-vous mis en place un contrat d'agence ? Si oui, joignez-en une copie (recto verso). ☐ Oui ☐ Non

Consignataire de la cargaison

Exercez-vous cette activité selon les dispositions de l'article 14 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 ? ☐ Oui ☐ Non

Avez-vous mis en place des conditions générales de vente ? Si oui, joignez-en une copie (recto verso). ☐ Oui ☐ Non

Courtier d'affrètement

Confirmez-vous intervenir uniquement en tant que mandataire ? ☐ Oui ☐ Non

Sur quel type de prestation repose votre activité de courtier de fret ? :

Quelle est la nature des contrats que vous signez ? :

NVOCC

Disposez-vous de conditions générales ? Si oui, joignez-en une copie (recto verso). ☐ Oui ☐ Non

5 Montant de la garantie générale souhaitée

Montant par événement et par année d'assurance (à préciser) :

☐ 1 000 000 € ☐ 2 000 000 € ☐ 3 000 000 € ☐ 4 000 000 € ☐ 5 000 000 €

6 Détail des services à couvrir (estimation du CA correspondant)

Location d'espace à usage commercial

Louez-vous des espaces à usage commercial ? ☐ Oui ☐ Non

Décrivez précisément l'activité :

L'obligation d'assurance pèse-t-elle sur le port ? ☐ Oui ☐ Non

Utilisation d'unités de navigation

Utilisez-vous des unités de navigation ? ☐ Oui ☐ Non

Précisez le nombre, le type, l'âge, les caractéristiques et la valeur :

Collecte de déchets / matières dangereuses

Collectez-vous des déchets ou des matières dangereuses ? ☐ Oui ☐ Non

Les matières dangereuses sont-elles stockées dans un endroit dédié ? ☐ Oui ☐ Non

Existe-t-il une zone ICPE sur le site portuaire ? ☐ Oui ☐ Non

Activités complémentaires

Exercez-vous des activités complémentaires ? ☐ Oui ☐ Non

Plongées (carénages, entretien du port) ☐ Oui ☐ Non

Si oui, précisez :

Remorquage, pilotage ☐ Oui ☐ Non

Si oui, précisez :

Club nautique ☐ Oui ☐ Non

Organisation de feux d'artifice ☐ Oui ☐ Non

Autres ☐ Oui ☐ Non

Si oui, précisez :

7 Garanties complémentaires souhaitées

Responsabilité vis-à-vis des autorités (article 2.2.1 des conditions générales) ☐ Oui ☐ Non

Assurance de la faute inexcusable de l'employeur ☐ Oui ☐ Non

Assurance dommages aux biens ☐ Oui ☐ Non

> En fonction de vos choix, le questionnaire spécifique correspondant vous sera adressé.

8 Antécédents du risque

Étiez-vous précédemment assuré pour un risque similaire ? ☐ Oui ☐ Non

Auprès de quel assureur : Échéance du contrat :

Avez-vous eu un contrat résilié par un autre assureur au cours des 36 derniers mois ?

Pour sinistre ☐ Oui ☐ Non

Pour non-paiement des primes ☐ Oui ☐ Non

L'entreprise fait-elle l'objet d'une procédure collective (plan de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) ? ☐ Oui ☐ Non

9 Sinistralité du demandeur d'assurance

Détail par événement (sinistralité sur 4 ans et année en cours) :

☐ Fichier Excel ou PDF joint à la présente demande

☐ Détails dans le tableau ci-dessous

Date de l'événement ou du sinistre	Nature de l'événement	Montant indemnisé (€)	Montant en cours d'indemnisation (€)

10 Informations complémentaires

Autres informations utiles à l'étude de votre dossier :

11 Protection des données personnelles

Les informations de ce questionnaire sont recueillies par Eloy Assurances Patrimoine, courtier en assurance, pour étudier votre besoin, consulter les compagnies d'assurance, vous transmettre une proposition puis gérer votre contrat. Ce traitement repose sur les mesures précontractuelles prises à votre demande et sur l'exécution du contrat.

Elles sont communiquées aux seules compagnies d'assurance consultées pour votre dossier. Celles-ci les traitent pour l'étude, la tarification et la gestion du risque, et pour leurs obligations légales (identification des clients, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sanctions financières, lutte contre la fraude). Leurs propres mentions d'information vous sont remises avec la proposition.

Les données sont conservées le temps de la relation commerciale, puis pendant les délais de prescription légaux. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition et de portabilité, ainsi que du droit de définir des directives sur le sort de vos données après votre décès. Pour les exercer : eloy.assurances@gmail.com, avec un justificatif d'identité. Vous pouvez aussi saisir la CNIL (www.cnil.fr).

☐ Je ne souhaite pas recevoir d'offres commerciales d'Eloy par e-mail.

12 Déclaration

Cette demande d'assurance, destinée à l'étude du risque, n'engage ni l'assureur ni le demandeur. Le contrat étant établi sur la base des réponses données, toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat (article L. 113-8 du Code des assurances) ; une omission ou une déclaration inexacte peut entraîner une réduction des indemnités (article L. 113-9). Pour les assurances maritimes, lacustres et fluviales, l'assuré doit en outre déclarer toutes les circonstances connues de lui qui permettent à l'assureur d'apprécier les risques qu'il prend en charge.

En retournant ce questionnaire, je confirme :

- être autorisé à le compléter pour l'ensemble des personnes physiques ou morales souhaitant souscrire l'assurance ;
- avoir répondu de bonne foi et loyalement aux questions posées ;
- l'exactitude des informations et des documents fournis.